

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2018 - 80	처분요구일자	2018. 12. 24.
처 분 종 류	통보		
관 계 부 서	****처(****팀, ****팀), ****처(**팀)		
제 목	건설사업관리(감리)용역 하자보증금(증권) 징구 관련 개선		

지적내용

****처(****팀, ****팀)는 3단계 건설사업에 대한 전기 및 통신분야 감리(건설사업관리)용역의 발주 및 관리업무를 담당하였다.

건설기술 진흥법 시행령 제50조(건설기술용역업자의 손해배상 및 하자보증)에 따르면 건설기술용역업자(감리용역업자)는 건설공사 수급인이 하자담보책임기간 동안 발주청에 지는 담보책임의 이행에 대한 감독·검사의 책임이 있으며, 이를 위해 용역 완료 시 하자보증금(증권)을 발주청에 제출하도록 하고 있다.

그러나, 전기 및 통신분야 감리용역의 개별 법률인 전력기술관리법 및 엔지니어링산업진흥법에서는 감리용역업자의 하자보증금(증권) 징구에 대한 의무를 부여하지 않고 있다.

한편 公社의 감리용역계약특수조건에서는 건설기술진흥법시행령과 동일하게 건설기술용역업자(감리용역업자)의 하자보증금(증권) 제출 의무를 부여하고는 있으나, 전기 및 통신공사 감리용역에 대해서는 하자보증금(증권) 징구에 대해 특별히 규정하고 있지 않은 실정이다.

그 결과, 公社 감리용역계약특수조건의 자체적 해석에 따라 [표1] 및 [표2]에서와 같이 전기통신처에서 담당한 감리용역의 하자보증금(증권) 징구 업무에 일관성이 결여되었다.

[표1] 전기분야 감리용역 하자보증금(증권) 징구현황

계 약 명	계약상대자	계약기간	계약금액 (천원)	사업내용	하자보증 증권
공사용 ***** 전기공사 감리용역	***** 기술단	'12.02.01.- '13.06.30.	194,201	공사용 ***** 전기공사 감리	미징구
공급분야 감리용역	*** (주)*****	'14.05.02.- '17.10.31.	3,729,000	**공급분야 전기공사 감리	미징구
*****분야 감리용역	(주)** (주)*****	'14.07.02.- '17.10.31.	2,752,690	*****분야 전기공사 감리	미징구

[표2] 통신분야 감리용역 하자보증금(증권) 징구현황

계 약 명	계약상대자	계약기간	계약금액 (천원)	사업내용	하자 보증증권
공사용 ***** **시설공사 감리용역	***** (주)	'13.01.11.- '13.06.30.	283,870	공사용 ***** **시설공사 감리	미징구
****지원 전기통신공사 통합감리용역	***** (주)***** (주)*****	'13.12.12.- '15.01.31.	1,013,402	3단계 ****건물 통신, 전기공사 감리	미징구
****시설 감리용역	***** (주)***** (주)*****	'14.12.19.- '17.10.31.	11,889,150	3단계 ****시설 설치에 대한 감리	징구
1단계 ****시설 개량 및 3단계 시설사업 감리용역	***** (주)*****	'14.5.26.- '17.9.30.	3,535,514	****시설 개량사업 감리	징구

관계부서 및 해당부서 의견

****처에서는 감사결과에 별다른 이견 제기하지 않으면서 감리용역 계약특수조건 등에 하자보증금(증권) 징구여부를 명확하게 기술해 줄 것을 요청하였다.

조치할 사항

사장(****처장, ****처장)은 관련법령 및 타 공기업 사례 등을 참조하여 전기공사 및 통신공사 감리용역에 대한 하자보증금(증권) 징구여부를 명확하게 기술하여 해당 업무에 혼란이 없도록 감리용역계약특수조건, 기술용역계약특수조건 등 관련규정을 개정하시기 바랍니다. 『통보』

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략